

長沙五一廣場東漢簡牘中的戶籍問題*

鄭州大學歷史學院 袁延勝 崔林

內容提要 長沙五一廣場東漢簡中蘊含着重要的戶籍信息。簡文中“伍長”“相比近知習”的記載,表明東漢的戶籍管理仍然以居住地為單位,實行“比地為伍”的管理制度。簡文中“流客占屬”“流客留占著”“隨人在所占”“安民史”的記載,表明東漢長沙地區有不少外來人口著籍當地。簡文中“戶曹掾史”“戶曹史”“左戶曹史”“戶曹助史”,以及“占數”“自占名”“定名數”“皆有名數”等記載,表明東漢的戶籍管理機構完善,人口管理嚴格。東漢的戶籍制度承襲秦、西漢而來。

關鍵詞 長沙五一廣場東漢簡 戶籍簡 伍長 流客 名數

2010年出土的長沙五一廣場東漢簡牘,內容豐富,裏面有一些東漢戶籍資料,豐富了我們對東漢人口問題的認識。學者在研究相關問題時,涉及了人口的流動、身分認定等問題,^①但對其中戶籍和人口問題的研究還有待加強。本文以出版的《長沙五一廣場東漢簡牘》(壹)(貳)為基礎,對其中涉及的戶籍問題做一探討。不當之處,敬請方家指正!

* 本文為國家社科基金項目“走馬樓吳簡所見孫吳人口問題研究”(15AZS004)的成果之一。

① 王彥輝《聚落與交通視閥下的秦漢亭制變遷》,《歷史研究》2017年第1期;李均明《長沙五一廣場東漢簡牘所見身分認定述略》,中國文化遺產研究院編《出土文獻研究》第17輯,上海:中西書局,2018,325-333頁。

一 比地爲伍

秦漢時期的戶籍管理以居住地爲基礎，在最基層設置什伍組織。張家山漢簡《二年律令·戶律》：

自五大夫以下，比地爲伍，以辨券爲信，居處相察，出入相司。(305)^①

整理小組注“比，相連。”“比地爲伍”，即居住相鄰的五家爲一個最小的戶籍單位——伍。同伍之人，有時又稱“四鄰”。睡虎地秦簡《法律答問》：‘賊入甲室，賊傷甲，甲號寇，其四鄰、典、老皆出不存，不聞號寇，問當論不當？審不存，不當論；典、老雖不存，當論。可（何）謂“四鄰”？“四鄰”即伍人謂也。’（簡98—99）秦簡“四鄰”一詞，進一步幫助我們理解了“比地爲伍”的含義，即左鄰右舍的五家爲“伍”。^②《釋名·釋州國》曰“五家爲伍，以五爲名也。又謂之‘鄰’，鄰，連也，相連接也。又曰‘比’，相親比也。”^③

“比地爲伍”的管理制度來源於秦。《史記》卷六《秦始皇本紀》載秦獻公十年（前375）“爲戶籍相伍”，這是正史中關於戶籍什伍制度的最早記錄。^④商鞅變法之後，將什伍制度與社會治安也聯繫起來。《史記》卷六八《商君列傳》：“令民爲什伍，而相牧司連坐。不告奸者腰斬，告奸者與斬敵首同賞，匿奸者與降敵同罰。”《史記索隱》：‘劉氏云“五家爲保，十保相連”“牧司謂相糾發也。一家有罪而九家連舉發，若不糾舉，則十家連坐。恐變令不行，故設重禁。”’^⑤

“比地爲伍”中的伍人即國家的編戶齊民。《後漢書》卷四九《仲長統傳》載“井田之變，豪人貨殖，館舍布於州郡，田畝連於方國。身無半通青綸之命，而竊三辰龍章之服；不爲編戶一伍之長，而有千室名邑之役。”^⑥

“比地爲伍”包含“比地”和“爲伍”兩層涵義，這在長沙五一廣場東漢簡牘中都有體現。先說“爲伍”，五一廣場東漢簡中儘管沒有“伍人”的記載，但有多處“伍長”的記載：

1. 縣五百里，故不欲送冉獄，還穀亭，積三日。其廿七日園留翕、出、沙等九人亭中，令伍長樊仲、陳明等守視。園悉遣妻子空亭去，因與赦調，調一棄當步，園柱道乘都師區

① 張家山二四七號漢墓竹簡整理小組編著《張家山漢墓竹簡〔二四七號墓〕》（釋文修訂本），北京：文物出版社，2006，51頁。

② 睡虎地秦墓竹簡整理小組編《睡虎地秦墓竹簡》，北京：文物出版社，1990，116頁。

③ 任繼昉纂《釋名匯校》，濟南：齊魯書社，2006，90頁。

④ 《史記》卷六《秦始皇本紀》，北京：中華書局，1959，289頁。

⑤ 《史記》卷六八《商君列傳》，2230頁。

⑥ 《後漢書》卷四九《仲長統傳》，北京：中華書局，1965，1651頁。

堅小楫船一艘

(壹·83)^①

2.……實遷,實鮪叩頭:死罪死罪,謹案文書,輒復推辟所部,考問伍長

□□重等弊,皆曰:不識知傳,所部廣大,人民商賈 (壹·298+299)

3.□田松(?)陵亭長酺集與伍長黃萇,男子番宛、李爰爰書,死罪。大男黃板本有固病。苦兩脛腫,農血出腹,久八所寒,中下利□□

□度即日加困物故,他如爰書 (壹·376)

4.縑,靡亭部,以佃作爲事。良往,不處年中娉取縑爲妻,今年九月不處日良以吏次署杆亭長,將縑之亭,武爲小伍長,俗往來亭助走使。十一月廿日良入丘發蒟給亭

(壹·380)

5.□□旬韋蕤二兩,純、郡等將兵廿餘人掩覆主家,主妻念懷

□□隋怡純等調逐事,伍長純著黃綬,稱故尉,捶殺詭課男女 (貳·409)

6.持雞一隻直八十,之演私舍,時演不在,幼與姜相見,幼怡謂姜曰:我伍長杜幼,屬持此雞望督,督令我持來,姜即受。其日暮,演還歸,姜以幼持雞狀報語演,演墨無言,幼以作爲事到六 (貳·471)

上引六支簡,記載伍長7人(例1記載伍長2人),其中例1—4大致記載伍長協助亭長進行社會治安工作,例5—6是有人利用或冒充伍長的身分進行非法活動。例4中“武爲小伍長”,“小伍長”的記載第一次見,這可能是因爲“武”年紀輕的原因。從以上簡文看,東漢時期基層的“五家爲伍”的制度一直在實行,其中“伍長”有協助管理社會治安的職責,如例1,臨時關押亭中的9名罪犯就是由伍長樊仲、陳明等看守的,這說明“伍長”與亭長的關係非常密切。^②

再說“比地”。長沙五一廣場東漢簡中有“相比近”“相比近知習”的記載,表明這些人的居住地是相比鄰的。簡文如下:

7.皆曰:縣民,占有廬舍長賴亭部廬蒲丘。弩與男子吳賜、楊差、吳山,備、茅與男子區開、陳置等相比近。弩與妻錫、子女舒、舒女弟縣,備與子女茅 (壹·89)

^① 此處83爲整理序號,爲引文方便,文中所引《長沙五一廣場東漢簡牘(壹)(貳)》簡文,僅標整理序號,原始出土編號不再標出。簡文所用版本爲長沙市文物考古研究所、清華大學出土文獻研究與保護中心、中國文化遺產研究院、湖南大學嶽麓書院編《長沙五一廣場東漢簡牘(壹)》,上海:中西書局,2018;長沙市文物考古研究所、清華大學出土文獻研究與保護中心、中國文化遺產研究院、湖南大學嶽麓書院編《長沙五一廣場東漢簡牘(貳)》,上海:中西書局,2018。

^② 五一廣場東漢簡中記載的伍長與亭長關係密切的情況,可能是因爲這些簡的內容多與司法相關。亭長負責基層社會治安,但由於“亭部”所轄範圍大,人手不足,因此遇到司法案件,就需要基層“伍長”的協助。例4所見的小伍長武“俗往來亭助走使”,就是經常到“亭”來幫忙。

8. 廣亭部。董，上丘；旦，橋丘。與男子烝願、雷勒相比近知習，輔、農以田作，真、旦績紡爲事。普以吏次署獄掾。董，良家子，給事縣，備獄書佐。不處年中，良給事縣。永初元 (壹·126)

9. 階、番武等相比近知習，各以田作績紡爲事。到永初二年十二月不處日，敢從同丘男子周楚求狼食_鮒嚴波漚田 (壹·303)

10. 有頃，欲起，不知蕞所在。輒訊問任，知狀女子馬親、陳信、王義等，弊皆曰：縣民，各有廬舍御門、都亭部，相比近知習，各占租，坐賣繖、帶爲事。任今月十七 (壹·304)

11. 父母皆前物故，往不處年中姬、旦各嫁，姬爲蘇熹，旦良妻，自有廬舍。姬，逢門，旦，廣亭部，與男子呂寶，烝次，雷勒等相比近知習。熹賈販，旦、姬績紡爲事，到永初 (壹·348)

12. □皆相比知習，以田作績紡爲事。危父柱有父古枯田，可種三斛，所與□□櫟所有財，田相比近，柱貧窮，往不處年中賣其田與櫟，直禾八斛，斛爲 (貳·585)

13. 近知習，各以田作爲事。貪、祉、熊以故吏給事縣。熊元興元年十二月不處日，署長賴亭長。祉延平元年十月廿日、貪其年十二月十日各署視事。陽、陶前各給桑鄉小史。成以永元八年五 (壹·90)

14. 可白……兄盜□名曰與

永初三年五月……有宅舍都亭部

……仲山劉伯達爲(A面)

相比近□□□作爲事(B面)

(壹·309)

上引八支簡，在描述居民情況時，多有“相比近”“相比近知習”“以田作績紡爲事”等記載，這些比鄰而居的“相比近”之家，很可能是同伍之人。其中例7記載“弩與男子吳賜、楊差、吳山，備、茅與男子區開、陳置等相比近”，似乎這幾人分屬兩個“伍”，即“弩與男子吳賜、楊差、吳山”同伍，“備、茅與男子區開、陳置等”同伍，簡文中兩“伍”中各列4家名字，但後面“等”字表明還有未列出的家庭，這個未列出的家庭，應該是同伍中的另一家。果真如此的話，同伍之人不但比鄰而居，而且互相瞭解、彼此熟悉（“知習”），^①這應該是商鞅立法時“令民爲什伍，而相牧司連坐”做法的延續。

① 李均明認爲“知習”是指“彼此熟悉”。參見李均明《長沙五一廣場東漢簡牘所見身分認定述略》，中國文化遺產研究院編《出土文獻研究》第17輯，上海：中西書局，2018，332頁。

二 流客占籍

流民問題是秦漢時期一個重要的社會問題,受到了歷代統治者的高度重視。朝廷的主要舉措就是鼓勵流民著籍,重新納入國家的管理體系中。如《漢書》卷一下《高帝紀下》載高祖五年(前 202)詔書曰“民前或相聚保山澤,不書名數,今天下已定,令各歸其縣,復故爵田宅”,即招撫流民,重新著籍。^①東漢時期,仍然鼓勵著籍。如《後漢書》卷二一《李忠傳》載李忠建武六年(30)遷丹陽太守,“墾田增多,三歲間流民占著者五萬餘口。十四年,三公奏課為天下第一,遷豫章太守。”^②所謂“占著”,即是登記戶口,著籍當地。

東漢的長沙地區,有不少外來人口,有的還著籍當地。外來人口中有“流客”,長沙五一廣場東漢簡牘記載了這樣一個案例:

15.書輒逐召,定考問,辭:本縣奇鄉民,前流客,占屬臨湘南鄉樂成里。今不還本鄉,執不復還歸。臨湘願以詔書隨人在所占,謹聽受占。定西 (壹·81)

16.本縣奇鄉民,前流客,留占著,以十三年案筭後還歸本鄉,與男子蔡羽、石放等相比(近),當以詔書隨人在所占。忠叩頭死罪死罪,得閔豐徑移 (壹·369)

17.連道奇鄉受占南(楊 A 面)鄉民逢定本事,已下(楊 B 面) (壹·317)

綜合這三枚簡,敘述的應是同一件事。“流客”的名字叫逢定,原是連道奇鄉人,後流動到臨湘,按照詔書規定,逢定著籍到臨湘縣南鄉樂成里。這個案例的內容,引起李學勤先生的關注。李先生說“東漢人口的大規模流動,使固守舊律、企圖要求農民返鄉成為不可能做到的事情,簡文稱之為‘勢不歸本鄉’,故推行‘隨人在所占’的政策,即落戶於流動所達地區遂成新規,目的不外是使國家能控制人口,獲得勞動力與稅收。”^③正因為有“當以詔書隨人在所占”的政策,才能使外來人口順利著籍臨湘。

除了“流客”逢定外,還有“流民王忠”的記載:

18.等實核流民王忠,戶一、口四,出付益陽,合均未言☐ (簡 J1③: 265—13)

此簡最早見於 2013 年的發掘簡報,發掘簡報稱“按:此例所見為調查流民名冊。實核,調查核實。益陽,長沙郡屬縣,見《續漢書·郡國志》。”^④此簡記載“流民王忠”最後“出付益陽”,

① 《漢書》卷一下《高帝紀下》,北京:中華書局,1962,54 頁。

② 《後漢書》卷二一《李忠傳》,756 頁。

③ 李學勤“序”,長沙市文物考古研究所、清華大學出土文獻研究與保護中心、中國文化遺產研究院、湖南大學嶽麓書院編《長沙五一廣場東漢簡牘》(壹),上海:中西書局,2018,2 頁。

④ 長沙市文物考古研究所《湖南長沙五一廣場東漢簡牘發掘簡報》,《文物》2013 年第 6 期,24 頁。

應該是著籍益陽縣了。

長沙五一廣場東漢簡牘還記載一份涉及流民的詔書：

19. 永初四年正月丙戌朔十八日癸卯，東部勸農賊捕掾鄧、游徼募叩頭死罪敢言之：
廷下詔書曰：比年陰陽鬲并，水旱饑饉，民或流冗，蠻夷猾夏，仍以發興，奸吏

(A 面) (貳·412)

這份安帝永初四年詔書中提到“比年陰陽鬲并，水旱饑饉，民或流冗”，在頻發的自然災害面前，流民已經出現了。^①早在永初二年秋七月，安帝就下詔曰“朕以不德，遵奉大業，而陰陽差越，變異并見，萬民饑流，羌貊叛戾。夙夜克己，憂心京京。”^②這說明當時流民問題是一個比較突出的問題，長沙地區出現流民只是全國流民問題的一個縮影。

由於流民問題較為突出，因此政府一方面下詔同意著籍流入地外，另外可能還設置“安民史”來安撫流動之人。簡文載：

20. 左戶曹史麟白：民自言辭如牒，請記告安民□ (壹·54)

21. 府告安民史竟，民自言□ (壹·57)

簡 54 “安民”後面很可能是“史”，儘管簡文內容不多，但從“民自言”“府告”等詞語來看，“安民史”可能就是為招撫流民而設。

除了前面提到的“流客”“流民”外，長沙五一廣場東漢簡牘中還有不少外地人的記載，這些人是客居呢，還是臨時路過都不清楚。簡例如下：

22. 世定昌匡無他姦詐，請理出，付部主者亭長，令具完厚任五人，徵召可得。又訊女子張待，辭，前狀：忠，本蒼梧，與高相識知，高一姓王，字武，高妻泉陵人。武高往時曾居蒼梧北津上 (貳·540)

23. □武陵西陽，起江夏安陸都鄉平里，父母前皆物故，齋與妻起，勳□宛等俱居其縣都亭部，與□人(?)等相比近，各以販魚紵行 (壹·137)

24. 少、雅，河南雒陽平樂鄉壽樂里。高，南陽宛。叔，東萊。午、親，縣民。午，南鄉蒞里。親，都鄉樂里。初父孟、午父伯、雅父惠、親夫蘭皆前物故。初與母寧、少父孫、母姜、午母明，雅與母斐等各俱居 (貳·598)

這三枚簡都是兩行木簡，記載了一些人的籍貫。例 22 記載“忠”原是蒼梧人，高妻是泉陵(屬零陵郡)人。例 23 記載“起”的籍貫是江夏安陸都鄉平里。例 24 記載的人物更多，其中“少、

① 劉國忠認為“簡文所載詔書‘水旱飢饉，民或流冗’，正是當時災害頻發、民衆流離失所的真實寫照。”參見其著《五一廣場東漢永初四年詔書簡試論》，《湖南大學學報(社會科學版)》2017 年第 5 期。

② 《後漢書》卷五《安帝紀》，210 頁。

雅”籍貫是“河南雒陽平樂鄉壽樂里”，“高”是“南陽宛”人，“叔”是東萊郡人，“午、親”是“縣民”，即臨湘縣人。這些外地人，不管出於什麼原因，曾一度流寓長沙臨湘。

與上述三例記載多人的事例不同，五一廣場東漢簡中還有不少竹簡，記載了外來人員的情況。簡例如下：

25. 定陶男子王方客來，復屠牛□□□□ (壹·55)
26. 陳留考城縣男子□□自□ ……自給□ (壹·56)
27. 零陵湘鄉南陽鄉新亭里男子伍次年卅一，長七尺，黑色，持櫂船一艘，絹三束，矛一隻□ (貳·709)
28. 同里男子胡佐，年卅一，長七尺，黑(色)，持絹一束，矛一。字伯成 (貳·711)
29. 貸主汝南吳房都鄉市里男子王奉年卅三，長七尺，赤色，持纒一□□ (貳·712)
30. 同里男子張得年卅六，長七尺，黑……□ (貳·713)
31. 同里男子陳孟年卅，長□□ (貳·714)
32. 同里男子師文年卅五，長七尺，黑色，持絮三百斤，矛□ (貳·715)
33. 同里男子師陵年廿，長七尺，白色，持絮一百斤，刀矛□ (貳·716)
34. 同里男子彭宗年廿五，長七尺，□□ (貳·717)
35. 貸主潁川昆陽都鄉倉里男子陳次年廿五，長七尺，白色……□ (貳·740)
36. 男子召熊年卅，長七尺，黑色持繪一，簾刀矛各一。字仲平 (貳·750)
37. 貸主潁川舞陽都鄉□□ (貳·761)
38. 同里男子范第年廿四，長七尺，白色□ (貳·787)
39. 同里男子四，長七尺，黑色，持繪一束，矛一隻。字伯度 (貳·798)

這十五枚竹簡，除了例 25、26 格式與其他竹簡不同外，其餘十三枚竹簡的格式和內容基本相同，都記載男子的籍貫、年齡、身高、膚色、所持物品等，可能同屬於一個名籍冊子。^① 這十几枚竹簡涉及的籍貫有：定陶、陳留考城縣、零陵湘鄉南陽鄉新亭里、汝南吳房都鄉市里、潁川昆陽都鄉倉里、潁川舞陽都鄉等，那些“同里男子”可能是與上述記載明確籍貫的男子一起來的，可能由於編寫冊子時減省的考慮，就省略掉了這些男子的郡縣鄉信息。即便如此，考慮到這些竹簡上的人都是外地人，則這些“同里男子”也應該是外地人。這些外地人持絹、持纒、持絮、持繪，很可能是從事長途販賣的商人，持矛、持刀則可能是用於防衛。簡文中的“貸主”表明在從事商業活動時，商人有賒錢、賒物行爲。從商業角度看，竹簡上記載的這些男子

^① 2013 年發掘簡報在公布 711 號簡時說“按：此例所見爲名籍之類殘文，內容含居住地、性別、姓名、年齡、身高、膚色、攜帶物等，似居延漢簡之出入名籍。”參見長沙市文物考古研究所《湖南長沙五一廣場東漢簡牘發掘簡報》，《文物》2013 年第 6 期，24 頁。

可能大部分是從事長途販運的商人，由此可見東漢中期長沙地區商業經營。

三 戶籍管理

東漢時期，有一套完善的系統來負責戶口的調查和管理。在中央，管理戶口的是民曹尚書郎。衛宏《漢官舊儀》載尚書郎四人，“民曹一郎主天下戶口墾田功作。”^①《晉書》卷二四《職官志》載“尚書郎，西漢舊置四人……一人主戶口墾田。”^②

在郡、縣，負責戶口調查和管理的官吏是戶曹。《續漢書·百官志一》載“戶曹主民戶、祠祀、農桑。”^③戶曹下面負責戶口管理的有戶曹掾、戶曹史、戶令史等官員。《後漢書》卷四三《樂恢傳》注引《東觀記》曰“京兆尹張恂召恢，署戶曹史。”^④《後漢書》卷七六《循吏傳》載孟嘗“仕郡爲戶曹史。”^⑤《後漢書》卷八二《方術傳》載李郃“太守奇其隱德，召署戶曹史。”^⑥

長沙五一廣場東漢簡牘中除了前引例 20 “左戶曹史”外，還有“戶曹掾史”“戶曹史”“戶曹助史”等簡例。

40. ☐ 戶曹掾史 ☐☐☐☐ 酉白：前以府書部守史沅綱，相鄉
☐ 陵亭長王岑、蔡英逐捕瀉鄉干胡蒼、黃陽訖今不
☐ 得，府期盡 ☐☐☐☐☐☐ 議……
☐ 若 各二人，綱一人……得，後岑 ☐☐☐☐☐
☐ 綱，都郵卒，屬尉曹，收 ☐ 卒食(?) 簿入 ☐
☐ 三月 ☐ 日謹具事解府畢，☐ 岑英等 ☐☐☐
☐ 延平元年 ☐ 月 ☐ 日戊辰白 (壹·156)
41. ☐ 日戶曹助史 ☐ 白：中部郵亭掾揖……部
☐☐ 吳陽女子劉姬、李姜釀酒……言
☐☐ 廷掾合議：請記告右部賊捕掾 ☐☐ 等實核
☐☐ 具白草
☐ 永初元年五月廿二日癸巳白 (壹·330)

① [清] 孫星衍等輯，周天游點校《漢官六種》，北京：中華書局，1990，33 頁。
 ② 《晉書》卷二四《職官志》，北京：中華書局，1974，731 頁。
 ③ 《後漢書》志第二四《百官一》，3559 頁。
 ④ 《後漢書》卷四三《樂恢傳》，1477 頁。
 ⑤ 《後漢書》卷七六《循吏傳》，2472 頁。
 ⑥ 《後漢書》卷八二《方術傳》，2718 頁。

42. 府記故左賊(A面)

史董普戶曹史(B面)

(貳·445)

43. 辟報戶曹史棋莫詣曹,願保任守史張普不逃亡,徵召可得,以床(A面)

印爲信,史郭(?)野(?) (B面)

(貳·526+534)

44. 直符戶曹史宋奉

(簡J1③:325-1-26B)①

45. 直符戶曹史盛効(A面)

(壹·392)

除了漢簡之外,東漢碑刻中也有戶曹史、戶曹掾等記載。如《隸釋》卷五《張納碑陰》載巴郡太守張納的屬吏中有戶曹史3人、戶令史1人。^②《史晨後碑》載靈帝時,魯國有戶曹掾東門榮《祀三公山碑》載常山國的戶曹史紀受、翟福2人;《嵩山少室石闕銘》載有戶曹史夏效、張詩2人。^③

從五一廣場東漢簡和漢碑記載看,東漢時期管理戶口的戶曹吏員有:戶曹掾、戶曹史、戶曹助史、戶令史等,他們負責人口管理、農業生產等事務。

在戶籍管理上,五一廣場東漢簡牘中有“占數”“自占名”“定名數”“皆有名數”等記載,表明東漢的戶籍管理很嚴格,所有人都要登記於戶籍之上。簡例如下:

46. ☒呼石居,占數戶下以爲子,免塋爲庶人。到永元十一年中脩更嫁爲男子

☒與山居。脩嫁珠爲其縣男子蔡洳妻,無子,棄。到十五年三月中,脩、珠俱來

(壹·306)

47. 斤,鯁魚七合,廿一日王珍持鯁魚過備例所,寅自占名,屬都鄉安成里,珍廣城鄉陽里,備稱寅魚重卅斤,鯁魚七合,官平魚斤直錢三,卅斤并直錢百卅四 (貳·746+569)

48. 案都鄉潒陽里大男馬胡,南鄉不處里區馮,皆坐馮生不占書。胡,西市亭長,今年六月……胡、馮及汎所從☐☐

汝曹護我,胡、馮、亥、建、可即俱之老舍門,汎令亥、建、馮入老舍,得一男子將出,胡、亥以將老出門,汎以所……建以所持矛刺老背,亥以☐

建辜二旬內,其時立物故,汎、胡、建、亥謀共賊殺人,已殺,汎本造計謀,皆行,胡……名數……馮、☐、建格物故,亥建(?)及汎等別効☐

永元十六年戊午朔十九日丙子,曲平亭長昭効,敢言之。臨湘獄以律令從事,敢言之。

(壹·257)

49. 孟入爲生贅贅,無媒娉錢財,生不應人妻,常求生,自相和合,皆無罪名,又常客來

① 長沙市文物考古研究所《湖南長沙五一廣場東漢簡牘發掘簡報》,《文物》2013年第6期,21頁。

② [宋]洪适《隸釋》,北京:中華書局,1986,63頁。

③ 漢碑內容見高文《漢碑集釋》,開封:河南大學出版社,1997,338、33、45頁。

日久，恐在縣有他犯，脫無名數，唯

(壹·322)

50. 定名數，無令重，叩頭叩頭如詔書律令

七月七日開 掾慮，助史昆著(A面)

(壹·387)

51. 案：辟都、南、中鄉，未言雄、俊、循、竟、趙，辟皆有名數，爵公士以上。癸酉赦令後以來，無他犯坐罪耐以上，不當請。

永初三年正月十四日乙巳，臨湘令丹、守丞皓、掾商、獄助史護，以劾律爵咸(減)，論雄、俊、循、竟、趙耐爲司寇，衣服如法，司空作，計其年。(A面)

(壹·392)

例46中的“占數”中的“占”，即登記、申報。“數”，即名數，指戶籍。“占數”，即申報戶籍。“占數戶下以爲子”即把某人作爲自己的子女登記在戶籍上。對於戶口登記中的作弊行爲，東漢政府則給予嚴厲制裁。武威旱灘坡東漢簡第5簡“民占數以男爲女，辟更徭，論爲司寇。”^①如果申報戶籍不實，弄虛作假，“以男爲女”，逃避徭役，就要判爲司寇。

例47中的“自占名”中的“自占”即自我申報，“名”，即名數，指戶籍。“自占名”，即自我申報戶籍。張家山漢簡《奏讞書》中有“自占書名數”令的內容，^②即“《令》曰：諸無名數者，皆令自占書名數，令到縣道官，盈卅日，不自占書名數，皆耐爲隸臣妾，錮，勿令以爵、賞免，舍匿者與同罪。”五一廣場東漢簡牘中“自占名”可能是“自占書名數”的簡稱。

例48中的“皆坐馮生不占書”中的“占書”，應是指“占書名數”，即登記戶口。“生不占書”是指“區馮”活着的時候，沒有按規定登記戶口。該案件後面提到的“名數”，可能仍是指“區馮”的戶籍而言。正因爲區馮“生不占書”，所以馬胡等人才受到連坐。

例49、50、51中的“脫無名數”“定名數”“皆有名數”中的“名數”，是指戶籍。名數、無名數常見於秦漢史書。《漢書》卷一下《高帝紀下》：“民前或相聚保山澤，不書名數。”顏師古注曰“名數，謂戶籍也。”^③《史記》卷一〇三《萬石張叔列傳》：“元封四年中，關東流民二百萬口，無名數者四十萬。”《史記索隱》：“案：小顏云‘無名數，若今之無戶籍’。”^④這三例簡文顯示東漢時期仍沿襲了西漢時期“名數”的概念來指代戶籍。同時，這三例簡文也表明漢朝在實際管理中對戶籍問題的重視。如例49，因爲名“常”的人“客來日久”，因此就懷疑他“恐在縣有他犯，脫無名數”，可見基層對外來人員的戶籍的重視與關注。

總之，五一廣場東漢簡牘中的戶籍記載表明，東漢王朝對戶籍問題相當重視。東漢的戶籍管理制度是承襲秦、西漢而來。

① 武威地區博物館《甘肅武威旱灘坡東漢墓》，《文物》1993年第10期。

② 陳偉先生謂“這道法令，我們暫且依照令文稱作‘自占書名數’令。”參見陳偉《〈奏讞書〉所見漢初“自占書名數”令》，武漢大學中國三至九世紀研究所編《中國前近代史理論國際學術研討會論文集》，武漢：湖北人民出版社，1997，430頁。

③ 《漢書》卷一下《高帝紀下》，54-55頁。

④ 《史記》卷一〇三《萬石張叔列傳》，2768頁。